BLOG · ALL GREEN NEWS

Renovação de H-1B, L-1 e O-1: governo propõe acabar com a deferência a aprovações anteriores

Publicado em 26/10/2026

TÍTULO SEO

Renovação de H-1B, L-1 e O-1: DHS propõe fim da deferência

META DESCRIPTION

Proposta do DHS acaba com a regra que faz o USCIS considerar aprovações anteriores em renovações de H-1B, L-1 e O-1. Entenda e veja o papel do EB-2 NIW

SLUG

/renovacao-h1b-l1-o1-fim-da-deferencia

PALAVRA-CHAVE

renovação H-1B 2026

PALAVRAS SECUNDÁRIAS

deferência USCIS, renovação O-1, extensão L-1, visto de trabalho EUA renovação, EB-2 NIW green card

O Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) publicou em 14 de outubro de 2026 uma proposta que muda a forma como o USCIS analisa a renovação de vistos de trabalho temporários. Se for aprovada, a agência deixa de ser obrigada a partir da aprovação anterior quando o profissional pede a extensão do mesmo visto, com o mesmo empregador e nas mesmas condições.

Neste artigo, explicamos o que é a deferência, quem seria afetado, o que acontece agora e por que a mudança reforça o interesse por um green card como o EB-2 NIW.

O que é a deferência

Hoje, quando um profissional pede a renovação de um visto de trabalho temporário sem mudanças relevantes no caso, o USCIS deve, em regra, considerar a aprovação anterior. Isso evita que o mesmo caso seja reavaliado do zero a cada extensão.

Essa política nasceu em um memorando de 2004, foi revogada em 2017, voltou ao manual de políticas do USCIS em 2021 e virou regulamento com a regra de modernização do H-1B, em vigor desde 17 de janeiro de 2025.

O que a proposta muda

A proposta, chamada "Removing Deference to Prior Determinations of Eligibility" (processo USCIS-2026-0529), retira essa regra do regulamento. O oficial do USCIS ainda poderia considerar

a aprovação anterior, mas não seria mais obrigado a partir dela.

O próprio DHS estima cerca de 6 mil pedidos de evidência (RFE) a mais por ano com a mudança.

Quem seria afetado

A proposta vale para pedidos de extensão feitos no formulário I-129, em categorias como:

Categoria	Para quem é
H-1B	Profissionais com diploma contratados por empregador
L-1	Transferências dentro da mesma empresa
O-1	Pessoas com habilidade extraordinária
E-1, E-2, E-3 e TN	Comércio, investimento e acordos específicos

Também entram outras categorias temporárias, como H-2A, H-2B, P, Q-1 e R-1.

Situação atual

A regra ainda é uma proposta e não está em vigor. O prazo para comentários públicos vai até 13 de novembro de 2026. Depois disso, o governo analisa os comentários e pode publicar uma versão final.

Em paralelo, segue a disputa judicial sobre a cobrança de US$ 100 mil por visto H-1B. Em 9 de outubro, o governo recorreu à Corte de Apelações do 9º Circuito da decisão da Califórnia que bloqueou a cobrança.

O que isso significa para quem pensa no green card

Para quem vive nos EUA com um visto temporário, cada renovação é um novo ponto de risco, e a proposta tende a aumentar esse risco com mais pedidos de evidência. Um green card encerra esse ciclo: é residência permanente, sem renovação de status a cada período.

O EB-2 NIW é uma das vias para isso sem depender de empregador. O próprio profissional faz o pedido e precisa demonstrar ao USCIS os três critérios do caso Matter of Dhanasar: mérito substancial e importância nacional do trabalho, boa posição para levá-lo adiante e benefício em dispensar a oferta de emprego. Profissionais com O-1, H-1B ou L-1 muitas vezes já reuniram parte das provas que o NIW exige, como publicações, prêmios, cartas de referência e resultados.

Perguntas frequentes

A regra que acaba com a deferência já está valendo?

Não. É uma proposta publicada em 14/10/2026, com comentários abertos até 13/11/2026.

A proposta afeta o EB-2 NIW?

Não diretamente. Ela trata das extensões de vistos temporários pedidas no formulário I-129. O EB-2 NIW é um green card.

Quem tem O-1 pode pedir o EB-2 NIW?

Pode, se cumprir os requisitos do EB-2 e os critérios do NIW. Cada caso precisa ser avaliado individualmente.

> **Tem visto temporário nos EUA e quer avaliar o caminho do green card pelo EB-2 NIW? Fale com um especialista da All Green Consulting.**

Conteúdo informativo; não substitui a análise individual do seu caso. Informações atualizadas em 26/10/2026.

Fontes: Immigration Analytics, 13/10/2026 · Duane Morris · Erickson Immigration Group · Manifest Law, 13/10/2026 · Ogletree, recurso do governo

LINKS INTERNOS SUGERIDOS

artigo "Taxa de US$ 100 mil do H-1B: um segundo tribunal bloqueia a cobrança" em "disputa judicial"; artigo 3 desta semana (taxa de aprovação) em "critérios do caso Matter of Dhanasar"; página de serviço EB-2 NIW no CTA.